

개 선

1. 제 목 : 비정규직 관리지침에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]는 직제규정 및 인사규정에 의한 비정규직 직원의 운영·채용·복무 등에 관한 세부적인 기준을 정하는 「비정규직 관리지침」을 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화하기 위하여 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조(기간제근로자의 사용) 제1항은 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제 근로자를 사용할 수 있다고 규정하고, 단서 조항을 통해 휴직·과전 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우 등, 사용자가 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용할 수 있는 예외 사항을 열거하며 규정하고 있습니다.

따라서 공단은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」을 준수하여 기간제근로자 및 단시간근로자와 근로계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 공단 「비정규직 관리지침」을 점검한 결과, 해당 지침 제12조(고용기간) 제2항이 비정규직 직원의 총 계약기간은 2년을 초과할 수 없다고 규정하여 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조(기간제근로자의 사용) 제1항보다 기간제 근로자의 계약기간을 엄격하게 제한하고 있으며, 동시에 「비정규직 관리지침」 제13조(재계약)와 상충되는 내용을 규정하고 있는 사실을 [표]와 같이 확인하였습니다.

[표] 비정규직 관리지침 및 관계법령

공단 「비정규직 관리지침」	제12조(고용기간) ②제13조에 따른 재계약의 경우 최초 계약기간을 포함한 총 계약기간은 2년을 초과할 수 없다. 제13조(재계약) 비정규직은 계약기간 만료시 고용관계를 종료하는 것을 원칙으로 한다. 다만 기간제 및 단시간근로 보호 등에 관한 법률 등 관련법령이 허용하는 범위에 한하여 재계약할 수 있다
「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」	제4조(기간제근로자의 사용) ①사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용할 수 있다. 1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우 2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우 3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우 4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우 5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

4. 관계기관 의견

- [redacted]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」의 입법 취지에 맞게 지침 개정을 추진하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ [redacted]

- 지침 개정이 필요한 사항에 대하여 검토 및 개선 조치하시기 바라며 규정의 적정한 운영을 위한 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (개선)